

Acabamos de Convertir un 1099 a W-2. ¿Ahora Qué?

Descubriendo Qué Debes del Año Pasado — Antes de Que Alguien Pregunte

Una Guía Práctica para Dueños de SMB que Usan QuickBooks

nacarledger.com

Qué Cubriremos

01

Por qué convertir proactivamente es diferente a que te atrapen

02

Hasta dónde realmente llega el período retroactivo

03

Calculando lo que debes — el método estándar

04

Sección 3509: una opción de alivio de tasa reducida que vale la pena conocer

05

Las declaraciones que necesitas corregir, y en qué orden

06

Obligaciones estatales, documentación, y tu lista de acción

Estás en Mejor Posición de lo que Crees

Hay dos formas en que los empleadores llegan aquí — y cuál sea la tuya cambia todo sobre tus opciones.

REACTIVO

El IRS (o una agencia estatal) reclasifica al trabajador por ti — a través de una auditoría, un reclamo del trabajador, o una declaración de desempleo.

Generalmente aplican multas e intereses completos. Menos opciones para reducir la cuenta.

PROACTIVO (TÚ)

Ya decidiste convertir el puesto y ahora quieres corregir el año pasado correctamente, antes de que alguien pregunte.

El alivio de tasa reducida (Sección 3509) y caminos de corrección más limpios generalmente están disponibles para ti.



Paso 1: ¿Hasta Dónde Retrocedes?

El punto de partida es la fecha en que el puesto del trabajador realmente comenzó a funcionar como el de un empleado — no la fecha en que decidiste corregirlo.

Período retroactivo típico

Las declaraciones de impuestos de empleo generalmente están abiertas para corrección hasta 3 años atrás desde la fecha de vencimiento original — pero la mala clasificación subyacente puede ser más antigua.

Si el puesto cambió con el tiempo

Solo debes tratamiento fiscal tipo empleado desde el punto en que la relación se volvió tipo empleado — no necesariamente todo el compromiso.

Si presentaste 1099s todo el tiempo

Haber presentado formularios 1099-NEC para el trabajador generalmente te pone en una mejor categoría de tasa que si nunca se reportó nada.

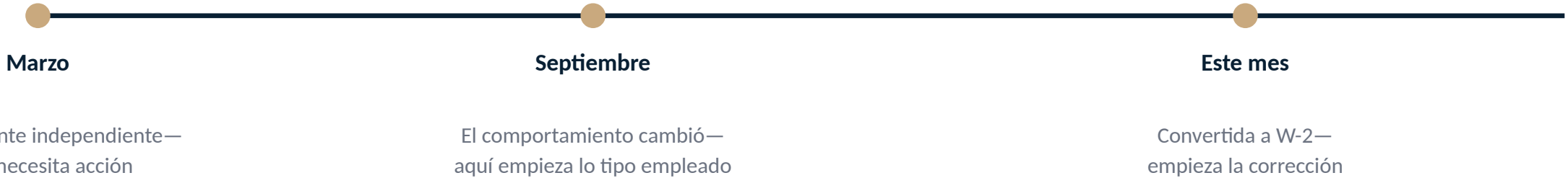
Matiz del estatuto de limitaciones

Una declaración no presentada o sustancialmente subestimada puede dejar el período retroactivo abierto por más tiempo — aquí es donde más importa la lectura de un profesional.



Un Ejemplo de Cronología

“Contratamos a una diseñadora 1099 en marzo del año pasado. Para septiembre, le habíamos dado una laptop de la empresa, fijado sus horarios, y había dejado de tomar otros clientes. Este mes la pasamos a W-2. ¿Qué debemos?”



La respuesta probable: los impuestos atrasados se calculan desde septiembre, no marzo — el período donde la relación laboral realmente se volvió tipo empleado. El tramo genuinamente independiente antes de eso típicamente se queda como 1099.



Paso 2: Calculando lo Que Debes

Bajo el método estándar (de responsabilidad completa), el empleador se vuelve responsable de ambos lados de la relación fiscal:

Parte del empleador de FICA

Impuesto de Seguro Social y Medicare que el negocio siempre debió, sin importar la clasificación — esto no desaparece de ninguna forma

Parte del empleado de FICA

Normalmente retenido de los cheques de pago — bajo reglas estándar, el empleador se vuelve responsable si no se retuvo

Retención de impuesto federal sobre la renta

El monto que debió haberse retenido de los salarios, calculado usando el estatus de declaración presunto del trabajador si se desconoce

Multas e intereses

Multas por no retener y no depositar, más intereses acumulados desde la fecha de vencimiento original de cada período

Este es el camino costoso. La Sección 3509 (siguiente) a menudo lo reduce significativamente para empleadores que califican.



Una Opción de Tasa Reducida: IRC §3509

El Congreso creó una válvula de alivio para empleadores que clasificaron mal de buena fe. En lugar de la responsabilidad estándar completa, la Sección 3509 ofrece tasas fijas reducidas — si calificas.

Generalmente disponible cuando:

- La mala clasificación no fue “desacato intencional” de las reglas de reporte
- Se presentó el Formulario 1099-NEC para el trabajador en los años en cuestión (una posición más fuerte que no presentar nada)

Qué cambia:

En lugar de cobrar los montos completos de FICA y retención del lado del empleado, el estatuto aplica **porcentajes fijos reducidos** a esas piezas específicas. La parte del empleador de FICA se sigue debiendo en su totalidad de cualquier forma — el 3509 solo reduce la responsabilidad del lado del empleado trasladada al empleador.

Las tasas exactas las establece el estatuto y pueden actualizarse — confirma las cifras actuales con un profesional fiscal o las instrucciones del IRS antes de calcular un número.

Método Estándar vs. Sección 3509

Una comparación conceptual — siempre confirma los porcentajes exactos con un profesional.

MÉTODO ESTÁNDAR

- Parte del empleador de FICA — monto completo, siempre se debe
- Parte del empleado de FICA — monto completo trasladado al empleador
- Retención de impuesto sobre la renta — monto presunto completo
- Pueden aplicar multas estándar por no presentar/depositar
- El interés se acumula desde la fecha de vencimiento original de cada período

ALIVIO DE SECCIÓN 3509

- Parte del empleador de FICA — sigue siendo el monto completo, sin cambio
- Parte del empleado de FICA — tasa fija reducida en vez del monto completo
- Retención de impuesto sobre la renta — tasa fija reducida en vez del monto presunto completo
- Generalmente un desembolso de efectivo total menor para errores de buena fe
- Requiere que se hayan presentado los 1099s y que no haya desacato intencional



Qué Está Incluido en el Número



FICA (Seguro Social y Medicare)

Tanto la parte del empleador (siempre se debe) como, potencialmente, una parte de la parte del empleado dependiendo de qué método aplica



FUTA (Desempleo Federal)

Impuesto solo del empleador; se debe sobre salarios una vez que el trabajador se reclasifica correctamente, generalmente no afectado por el cálculo de alivio del 3509



Retención de Impuesto sobre la Renta

El monto que debió haber salido de cada cheque de pago — calculado a tasas estándar o reducidas dependiendo de tu elegibilidad para el alivio



Corrigiendo Tus Declaraciones

1

Formulario 941-X

Enmienda la declaración de impuestos de nómina de cada trimestre afectado para reflejar los salarios reclasificados y los impuestos ahora debidos

2

Formulario W-2 / W-2c

Emite un estado de salario corregido para los períodos afectados para que las propias declaraciones fiscales del trabajador puedan conciliarse

3

Corregir o anular el 1099-NEC

Si ya se presentó un 1099 por los mismos salarios ahora reportados en un W-2, ese traslape necesita resolverse con el IRS y el trabajador

4

Declaraciones estatales de nómina

Enmienda las declaraciones de retención de impuesto estatal para que coincidan — las fechas límite y procesos varían significativamente por estado



Las Obligaciones Estatales No Desaparecen

Una corrección federal resuelve tu exposición ante el IRS — no resuelve automáticamente esto:

Seguro de desempleo estatal

Pueden deberse contribuciones retroactivas del empleador, calculadas por separado del FUTA federal y a menudo auditadas de forma independiente

Compensación laboral

Las aseguradoras pueden reevaluar primas retroactivamente una vez que un trabajador se reclasifica como empleado para el período correspondiente

Retención de impuesto estatal sobre la renta

La mayoría de los estados requieren sus propias declaraciones de retención enmendadas — seguir solo la corrección federal no es suficiente

Programas de permiso pagado / discapacidad

Los estados con programas obligatorios de permiso pagado o discapacidad también pueden requerir contribuciones retroactivas



Documentación para Reunir Primero

Antes de que alguien pueda calcular un número preciso, reúne:

-  Cada pago hecho al trabajador, por fecha, durante todo el período en cuestión
-  Copias de cualquier formulario 1099-NEC ya presentado para ese trabajador
-  Fechas en que cambiaron las condiciones de trabajo — horario, equipo, exclusividad
-  El W-4 del trabajador (si se recolectó) o la mejor información disponible sobre su estatus de declaración
-  Cualquier acuerdo de contratista independiente existente y su alcance declarado

Por qué importa: Si ya presentaste 1099s, y exactamente cuándo cambió la relación, afecta directamente qué método de cálculo y opciones de alivio aplican.

Dos Caminos: VCSP vs. Autocorrección

Como ya convertiste el puesto, estás eligiendo cómo corregir el pasado — no si convertir.

Autocorrección (ruta 941-X)

- Calculas y pagas directamente lo que se debe para el período específico
- El alivio de la Sección 3509 puede aplicar si calificas
- Mantiene la corrección proporcional — solo los trimestres afectados, no años futuros
- Mejor cuando el período de mala clasificación es corto y claramente delimitado

VCSP (si aún no has convertido)

- Un programa formal del IRS — requiere aplicar antes de reclasificar
- Paga aproximadamente el 10% de la responsabilidad de un año, evita intereses/multas
- No disponible una vez que ya hiciste el cambio por tu cuenta
- Vale la pena conocerlo para otros contratistas que aún no has convertido



Errores Comunes al Autocorregir

Calcular impuestos atrasados desde la fecha de contratación en vez de cuándo el puesto realmente se volvió tipo empleado

Olvidar corregir o anular el 1099-NEC que se traslapa por los mismos salarios

Asumir que las tasas de la Sección 3509 aplican sin confirmar los requisitos de presentación de 1099 y buena fe

Corregir las declaraciones federales pero omitir la exposición de desempleo estatal y compensación laboral

No documentar el razonamiento detrás de la fecha efectiva que elegiste, en caso de que alguna vez se cuestione

Esperar a la próxima declaración anual en vez de enmendar el trimestre afectado con prontitud



Tu Lista de Acción



Determina la fecha exacta en que el puesto se volvió tipo empleado, con notas de respaldo



Reúne todos los pagos, cualquier 1099 presentado, y términos de acuerdo previos para ese período



Determina si se cumplen las condiciones de buena fe y presentación de 1099 de la Sección 3509



Calcula la responsabilidad bajo el método aplicable con un profesional de nómina o impuestos



Presenta el Formulario 941-X para cada trimestre afectado y emite W-2 corregidos



Revisa por separado las obligaciones de desempleo estatal, compensación laboral, y retención

NÁCAR & LEDGER

Vamos a dejar el año pasado bien resuelto.

nacarledger.com

Este material es para fines educativos generales y no constituye asesoría fiscal o legal. Consulta a un profesional calificado para orientación específica sobre tu negocio.